

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2530

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

นาย อุด ม เจริญชัย

นาย มา โนช วิจิตพงศ์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1310

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 288

ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยผิดนัดโจทก์จึงขอให้
บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยซึ่งจำนองไว้กับโจทก์ ผู้ร้อง
คัดค้านว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินดังกล่าวจากจำเลยแล้วปลูกต้นไม้ ใน ที่ดินนั้นขอให้โจทก์
ใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ร้อง ดังนี้โจทก์เป็นเพียงผู้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
ซึ่งผู้ร้องปลูกต้นไม้ ลงไว้ หากต้นไม้ เป็นส่วนควบของที่ดินโจทก์ก็มิได้เป็นเจ้าของ
ที่ดินดังกล่าว แม้ผู้ร้องปลูกต้นไม้ โดยสุจริต และค่าที่ดินเพิ่มขึ้น ผู้ร้องก็ชอบที่จะ
เรียกร้องจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หากมีสิทธิเรียกเอาจากโจทก์ไม่อีกทั้งไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้ผู้เช่าที่ดินเรียกร้องเอาค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้เช่าปลูกต้นไม้ ลง
ในที่ดินจากเจ้าหนี้ของเจ้าของที่ดินนอกจากนี้โจทก์มิได้นำยึดต้นไม้ ที่ผู้ร้องปลูกใน
ที่ดินพิพาท จึงไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องเกี่ยวกับต้นไม้ ที่ผู้ร้องปลูกในที่ดิน
ดังกล่าว.

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำเลย ผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของ จำเลยซึ่งจำนองไว้กับโจทก์เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินดังกล่าวจากจำเลยแล้วปลูกต้นสนจำนวน 500 ต้นลงบนที่ดินนั้นโดยสุจริต คิดเป็นเงิน 150,000 บาท การที่โจทก์ขอบังคับคดีเอา จากที่ดินซึ่งมีมูลค่าเพียง 15,000 บาท โจทก์จึงต้องใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นแก่จำเลย

โจทก์คัดค้านว่า โจทก์นำยึดเฉพาะที่ดินเท่านั้น มิได้นำยึดต้นสนด้วย และผู้ ร้องเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินจากจำเลย กรณีมิใช่ผู้ร้องปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นโดยสุ จจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1314 ประกอบด้วยมาตรา 1310 จึงไม่มีสิทธิเรียกให้โจทก์ใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่อง queผู้ร้องจะว่ากล่าวกับ จำเลยผู้เป็นเจ้าของโดยตรง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์เป็นเพียงผู้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินซึ่งผู้ร้อง ปลูกต้นสนลงไว้ หากต้นสนนั้นเป็นส่วนควบของที่ดิน โจทก์ก็มิได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ ผู้ร้องปลูกต้นสนนั้นแต่อย่างใด ที่ดินดังกล่าวจำเลยเป็นเจ้าของ ดังนี้ แม้ผู้ร้องปลูก ต้นสนโดยสุจริตในที่ดินที่โจทก์นำยึด และค่าแห่งที่ดินเพิ่มขึ้น ผู้ร้องก็ชอบที่จะเรียก ร้องเอาค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั้นจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของ หากมีสิทธิเรียกร้องจาก

โจทก์ซึ่งมิใช่เจ้าของที่ดินไม่ อีกทั้งหากกฎหมายบัญญัติให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดิน เรียกเอาค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ร้องปลูกต้นไม้ลงในที่ดินที่เช่าจากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ของเจ้าของที่ดินไม่ อนึ่งที่ผู้ร้องนำสืบว่า ผู้ร้องกับนายวิเชียรร่วมหุ้นกันเช่า ที่ดินดังกล่าวของจำเลยปลูกต้นไม้เพื่อตัดขายเป็นรายได้ของผู้ร้องและนายวิเชียร นั้น โจทก์ก็ได้นำยึดต้นสนที่ผู้ร้องปลูกในที่ดินดังกล่าว การที่โจทก์นำยึดที่ดินนี้จึง ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องเกี่ยวกับต้นสนที่ผู้ร้องปลูก ผู้ร้องไม่มีสิทธิเรียก ร้องเอาค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากโจทก์"

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ